# 第五章 土地增值税

## 历年考情概况

| | |
|---|---|
| 考试分值 | 20 分左右 |
| 考查形式 | 单项选择题、多项选项题、计算题、综合分析题 |
| 高频考点 | 土地增值税征税范围、土地增值税扣除项目、土地增值税税收优惠、房地产开发企业土地增值税清算、非房地产企业销售旧房及建筑物应纳土地增值税计算 |

## 【考点一】土地增值税征税范围（★★）

（一）征税范围一般规定

| 征税范围 | 细节规定 |
|---|---|
| （1）转让国有土地使用权。<br>（2）地上建筑物及其附着物连同国有土地使用权一并转让（新房或存量房） | （1）转让集体所有土地使用权不征税。<br>（2）国有土地出让不征税，转让征税。<br>（3）权属不转让的不征税 |

（二）征税范围的特殊规定

| 具体事项 | 税法规定 |
|---|---|
| 合作建房 | 建成后按比例分房自用，暂免征税 |
| | 建成后转让的，征税 |
| 房地产抵押 | 抵押期间，不征税 |
| | 抵押期满转让权属抵债，征税 |
| 农村集体产权制度改革 | 暂不征收 |
| 房地产出租 | 不属于征税范围 |
| 房地产评估增值 | 不属于征税范围 |
| 代建房 | 不属于征税范围 |
| 房地产继承 | 不属于征收范围 |
| 房地产赠与 | **特定赠与，**不属于征税范围 |
| | 其他赠与，应征税 |

【提示】不征土地增值税的房地产赠与行为包括两种：

（1）将房屋产权、土地使用权赠与直系亲属或承担直接赡养义务人；

（2）通过境内非营利的社会团体、国家机关将房屋产权、土地使用权赠与教育、民政和其他社会福利、公益事业。

## 【考点二】土地增值税扣除项目（★★★）

（一）对于新建房地产转让，可扣除：

1.取得土地使用权所支付的金额，包括：

（1）纳税人为取得土地使用权所支付的**地价款**。

（2）纳税人在取得土地使用权时按国家统一规定缴纳的**有关费用**。

2.房地产开发成本，包括 6 项，即**土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费用**。

3.房地产开发费用——期间费用，即销售费用、管理费用、财务费用，开发费用不按实际发生的费用扣除，而是按标准进行扣除，关键取决于财务费用中的利息处理：

（1）纳税人能够按转让房地产项目计算**分摊利息支出**，并**能提供金融机构的贷款证明**的：

房地产开发费用＝利息＋（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×**5%以内**

利息注意三点：①提供金融机构证明；②不能超过按商业银行同类同期银行贷款利率计算的金额。③**不包括加息、罚息**

（2）纳税人**不能**按转让房地产项目计算**分摊利息支出**，或**不能提供金融机构贷款证明**的：

房地产开发费用＝（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×**10%以内**

【关于利息的其他规定】

（1）全部使用自有资金，没有利息支出的，按照以上方法扣除。即：

房地产开发费用＝（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×10%以内

（2）房地产开发企业既向金融机构借款，又有其他借款的，其房地产开发费用计算扣除时不能同时适用上述 1、2 项所述两种办法。

（3）土地增值税清算时，已经计入房地产开发成本的利息支出，应调整至财务费用中计算扣除。

4.与转让房地产有关的税金：**城建税、教育费附加、地方教育附加**。

5.财政部规定的其他扣除项目

从事房地产开发的纳税人可**加计 20%**的扣除：

加计扣除费用＝（取得土地使用权支付的金额＋房地产开发成本）×20%

（二）对于存量房地产转让，可扣除：

1.房屋及建筑物的评估价格。

评估价格＝**重置成本价×成新度折扣率**

2.取得土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定缴纳的有关费用。

3.转让环节缴纳的**税金**。

## 【考点三】土地增值税税收优惠（★★）

（1）转让下列房屋，增值额未超过扣除项目金额 20%（含 20%）的，免税：

a. 建造普通标准住宅出售；

b. 企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为改造安置住房房源；

c. 企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为公租房房源；（至 2025 年 12 月 31 日止）

d. 企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为保障性住房房源。（自 2023 年 10 月 1 日起）

【提示 1】应分别核算普通标准住宅和其他房地产，否则不享受此优惠。

【提示 2】增值额超过扣除项目 20%的，就其全部增值额计税。

【提示 3】普通住房判定，原则上应同时满足以下条件：住宅小区建筑容积率在 1.0 以上，单套建筑面积在 120 平方米以下，实际成交价格低于同级别土地上住房平均交易价格 1.2 倍。各省、自治区、直辖市要根据实际情况，制定本地区享受优惠政策普通住房的具体标准。允许单套建筑面积和价格标准适当浮动，但向上浮动的比例不得超过上述标准的 20%。

（2）**国家征收、收回**的房地产免税：

a. 因国家建设需要依法征收、收回的房地产免税。

b. 因城市实施规划、国家建设需要而搬迁，纳税人自行转让房地产免税。

【提示 1】因“城市实施规划”而搬迁，是指因旧城改造或因企业污染、扰民，而由政府或政府有关主管部门根据已审批通过的城市规划确定进行搬迁的情况。

【提示 2】因“国家建设的需要”而搬迁，是指因实施国务院、省级人民政府、国务院有关部委批准的建设项目而进行搬迁的情况。

（3）企业**改制重组**涉及的土地增值税暂不征收（至 2027 年 12 月 31 日）：

a. 非公司制企业整体改制为有限责任公司或者股份有限公司，有限责任公司（股份有限公司）整体改制为股份有限公司（有限责任公司），对改制前的企业将房地产转移、变更到改制后的企业，暂不征土地增值税。

整体改制是指不改变原企业的投资主体，并承继原企业权利、义务的行为。

【提示】不改变原企业投资主体、投资主体相同，是指企业改制重组前后出资人不发生变动，出资人的出资比例可以发生变动；投资主体存续，是指原企业出资人必须存在于改制重组后的企业，出资人的出资比例可以发生变动。

b. 按照法律规定或者合同约定，两个或两个以上企业合并为一个企业，且原企业投资主体存续的，对原企业将房地产转移、变更到合并后的企业，暂不征土地增值税。

c. 按照法律规定或者合同约定，企业分设为两个或两个以上与原企业投资主体相同的企业，对原企业将房地产转移、变更到分立后的企业，暂不征土地增值税。

d. 单位、个人在改制重组时以房地产作价入股进行投资，对其将房地产转移、变更到被投资的企业，暂不征土地增值税。

e.上述改制重组有关土地增值税政策不适用于房地产转移任意一方为房地产开发企业的情形。

f.企业改制重组后再转让国有土地使用权并申报缴纳土地增值税时，应以改制前取得该宗国有土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定缴纳的有关费用，作为该企业“取得土地使用权所支付的金额”扣除。

（4）对个人销售住房暂免征收土地增值税。

【提示1】个人交换住房免征土地增值税。

【提示2】个人销售商铺、写字楼等非住房应征收土地增值税。

（5）对杭州亚运会组委会赛后出让资产取得的收入，免征增值税和土地增值税。

（6）对北京冬奥会和冬残奥会组委会再销售所获捐赠物品和赛后出让资产取得收入，免征应缴纳的增值税、消费税和土地增值税。

（7）对第九届亚洲冬季运动会组委会赛后出让资产取得的收人，免征增值税和土地增值税。

## 【考点四】房地产开发企业土地增值税清算（★★）

1.土地增值税的清算条件

（1）符合下列情形之一的，纳税人**应当进行土地增值税的清算**：

①房地产开发项目全部竣工、完成销售的。

②整体转让未竣工决算房地产开发项目的。

③直接转让土地使用权的。

（3）符合下列情形之一的，**主管税务机关可要求纳税人进行土地增值税清算**：

①已竣工验收的房地产开发项目，已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在85%以上，或该比例虽未超过85%，但剩余的可售建筑面积已经出租或自用的。

②取得销售（预售）许可证满三年仍未销售完毕的。

③纳税人申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续的。

④省税务机关规定的其他情况。

2.土地增值税的扣除项目

（1）房地产开发企业开发建造的与清算项目配套的居委会和派出所用房、会所、停车场（库）、物业管理场所、变电站、热力站、水厂、文体场馆、学校、幼儿园、托儿所、医院、邮电通讯等公共设施，按以下原则处理：

①建成后产权属于全体业主所有的，其成本、费用可以扣除。

②建成后无偿移交给政府、公用事业单位用于非营利性社会公共事业的，其成本、费用可以扣除。

③建成后有偿转让的，应计算收入，并准予扣除成本、费用。

（2）房地产开发企业销售已装修的房屋，其装修费用可以计入房地产开发成本。房地产开发企业的预提费用，除另有

规定外，不得扣除。

3.清算后再转让房地产的处理

在土地增值税清算时未转让的房地产，清算后销售或有偿转让的，纳税人应按规定进行土地增值税的纳税申报，扣除项目金额按清算时的单位建筑面积成本费用乘以销售或转让面积计算。

**单位建筑面积成本费用＝清算时的扣除项目总金额÷清算的总建筑面积**

## 【考点五】非房地产企业销售旧房及建筑物应纳土地增值税计算（★★★）

1.确定收入总额

不含增值税收入＝含税收入-增值税销项税额/简易计税金额

2.确定扣除项目

（1）取得土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定缴纳的有关费用

（2）旧房及建筑物的评估价格＝重置成本价×成新度折扣率

销售旧房及建筑物不能取得评估价格，但能提供购房发票的，经当地税务部门确认，可按发票所载金额并从购买年度起至转让年度止**每年加计 5%计算扣除**。

①“每年”：按购房发票所载日期起至售房发票开具之日止，每满 12 个月计一年；超过一年，未满 12 个月但超过 6 个月的，可以视同为一年。

②对纳税人购房时缴纳的契税，凡能提供契税完税凭证的，准予作为“与转让房地产有关的税金”予以扣除，**但不作为加计 5%的基数**。

既没有评估价格，又不能提供购房发票的，税务机关可以核定征收。

（3）在转让环节缴纳的税金：城建税、教育费附加、印花税、购入时的契税（需提供契税完税凭证，只在不能取得评估价格，但能提供购房发票的情形下适用）。

3.计算增值额

增值额＝不含增值税收入－扣除项目金额

4.计算增值率

增值率＝增值额÷扣除项目金额

5.计算应纳税额

应纳税额＝增值额×适用税率－扣除项目金额×速算扣除系数